

มิได้ถูกระทบกระเทือนหรือถูกจำกัดแต่ประการใด และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระหนักขึ้นจากเดิม ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ถูกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้พื้นที่ด้านหน้าที่ดินได้ดังเดิม โดยแม้การปักเสาไฟฟ้างดงามจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ได้เต็มที่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับจากการใช้ไฟฟ้ากับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า การปักเสาไฟฟ้าเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกของผู้ฟ้องคดี และยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบหรือแก้ไขเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๖/๒๕๖๖)

๑.๕ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

การที่กรมทางหลวงออกแบบการก่อสร้างทางหลวงโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่พักอาศัยในย่านชุมชนติดเขตทางหลวง เป็นเหตุให้น้ำจากทางหลวงไหลลงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา และกรมทางหลวงมิได้แก้ไขให้การระบายน้ำให้ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่กรมทางหลวงมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างและขยายทางหลวงในช่วงที่เกิดข้อพิพาทกระทบต่อการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วย จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เดิมบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน พื้นที่ริมทางหลวงดังกล่าวบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีร่องระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองฝั่งทาง ต่อมา กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างและขยายทางหลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้น้ำไหลจากทางหลวงลงมาท่วมขังภายในบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำจากถนนไหลลงบ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากภาพถ่ายบ้านของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า การขยายทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ก่อสร้างเต็มพื้นที่เขตทางหลวง มีผลทำให้ทางเท้าที่อยู่ริมทางหลวงติดกับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี และทำให้พื้นที่ในบ้านและรอบบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าทางหลวงและเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ



จึงเห็นได้ว่า เมื่อถึงช่วงฤดูฝนและฝนตกย่อมมีผลให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทางไหลสะสมรวมกันผ่านริมทางเท้าหน้าบ้านและไหลลงสู่พื้นที่รอบบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ต่ำกว่า ทำให้น้ำที่อยู่บริเวณนั้นมีปริมาณมาก เมื่อพิจารณามาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่แก้ไขปัญหามิให้น้ำไหลลงจากทางหลวงเข้าท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดี และให้การระบายน้ำที่ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำการแก้ไขแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมงานทางทุกประการแล้วก็ตาม แต่การออกแบบดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบการระบายน้ำในภาพรวมทั้งโครงการโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อน้ำท่วมขังที่พิกัดอาศัยในย่านชุมชนติดเขตทางหลวง ซึ่งถือเป็นมาตรการจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องกระทำ และแม้สาเหตุที่น้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกมีปริมาณมากกว่าปกติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ มีดินโคลนไหลลงสู่ระบบท่อจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ โดยสะดวกก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากดินโคลนที่มีอยู่ในระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ข้อต่อของท่อระบายน้ำหลุดใต้ทางหลวงต่อกันไม่สนิทและลาดเอียงไม่ได้ระดับนั้น เชื่อว่ามีได้มีสาเหตุจากการกระทำของประชาชนที่นำเศษวัสดุไปวางในท่อระบายน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กล่าวอ้าง เนื่องจากหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยนำวัสดุออกจากท่อระบายน้ำแล้ว ปรากฏว่าเมื่อฝนตกน้ำยังคงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ อีกทั้ง หากผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อระบายน้ำหลุดใต้ทางหลวงอย่างเรียบร้อยมั่นคงและอยู่ในระดับที่สามารถระบายน้ำจากบ้านของประชาชนให้ไหลไปยังแหล่งน้ำสาธารณะได้ โดยสะดวกแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่ประชาชนต้องนำเศษวัสดุไปวางกีดขวางทางเดินของน้ำในท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำที่ไหลกลับออกจากท่อเข้าท่วมบ้านของตน ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น กรณีจึงต้องฟังว่าผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างและขยายทางหลวงในช่วงที่เกิดข้อพิพาท เป็นเหตุให้น้ำจากทางหลวงไหลลงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา กระทั่งการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำจากทางหลวงไหลลง



บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อศาลพิจารณาเห็นว่า สาเหตุที่น้ำท่วมขังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีตลอดมานั้น เป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน โดยมีได้จัดการเรื่องการระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและศาลก็มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดทำช่องระบายน้ำริมทางเท้าบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำใต้ทางเท้าให้มีขนาดเพียงพอที่จะมีให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทางไหลลงไปยังบ้านของผู้ฟ้องคดี และแก้ไขข้อต่อของท่อระบายน้ำลอดใต้ทางหลวงให้เชื่อมกันสนิท และท่อลาดเอียงให้ได้ระดับพร้อมทั้งนำดินโคลนออกจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำจากบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีไปยังพื้นที่รับน้ำปลายทางสะดวกมากขึ้น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๕/๒๕๖๖)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๐

คติปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร โดยกำหนดขนาดของแผงลอยให้มีขนาดกว้างกว่าขนาดตามประกาศฉบับเดิม ด้วยวิธีการคำนวณพื้นที่โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายด้วย

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ กำหนดว่า โดยปกติบุคคลใดจะจำหน่ายสินค้าโดยการจัดวางสินค้า หรือเร่ขายในที่หรือทางสาธารณะมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการได้รับอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นการผ่อนผันให้ชั่วคราวตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร นอกจากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจในการออกประกาศกำหนดบริเวณให้จำหน่ายและห้ามจำหน่าย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าได้ กำหนดความกว้าง ความยาว



ของช่องทางเดินและยานพาหนะเพื่อความสะดวก และไม่กระทบต่อสิทธิการใช้ที่สาธารณะของประชาชน ในการสัญจร รวมทั้งกำหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขต และหมายเลขพื้นที่จำหน่ายสินค้าแต่ละราย ตลอดจนช่องทางคนเดินที่ชัดเจน ซึ่งในคดีนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า โดยต้องคำนึงถึงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสำคัญ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะ ของถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ให้ผู้จำหน่ายสินค้า ที่ได้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ โดยในการออกประกาศฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้าตามข้อ ๖ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะฯ ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้าในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติให้กำหนด ขนาดของแผงลอย กว้าง ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ ออกประกาศฉบับดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า จึงเห็นได้ว่า ประกาศฉบับพิพาทได้ออกโดยถูกต้องตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง ประกาศเขตผ่อนผัน กำหนดให้บริเวณทางเท้าสาธารณะทั้งสองฝั่งของถนนช้างคลาน ตั้งแต่สี่แยกอุปกุดถึงสี่แยกแสงตะวันตามแผนที่ท้ายประกาศเป็นจุดผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่าย สินค้าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยที่กำหนด ซึ่งข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดขนาดของแผงลอยว่า กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และต่อมาผู้ฟ้องคดี



ได้ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ ๒ จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยในใบอนุญาตดังกล่าวได้ระบุพื้นที่ประกอบกราว ๑.๒๐ ตารางเมตร และในข้อ ๒ ของใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามบันทึกแนบท้ายใบอนุญาตนี้ ซึ่งในบันทึกแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดของแผงกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร และข้อ ๕ กำหนดเครื่องหมายหรือการขีดตีเส้นบริเวณทางเท้าเป็นการแบ่งพื้นที่เฉลี่ยให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ค้าแต่ละราย กำหนดพื้นที่กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร อันเป็นพื้นที่ประกอบการ ๐.๙ ตารางเมตร ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเห็นได้ว่าขนาดของพื้นที่ประกอบการที่ระบุไว้ ๑.๒๐ ตารางเมตร ในใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีระบุพื้นที่ไว้เกินกว่าประกาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง ประกาศเขตผ่อนผัน ซึ่งต่อมามีผู้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดจุดผ่อนผันในบริเวณตามประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในบริเวณดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและขนาดแผงลอยให้เหมาะสม และมีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน โดยให้มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและให้ความเป็นธรรมในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ผ่อนผันในที่สาธารณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า โดยให้มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดมาตรการ วิธีการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันแทนหลักเกณฑ์เดิมตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องขนาดของแผงลอย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ยกเลิกพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ บางส่วน ซึ่งส่งผลให้ผู้ค้าในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบรวมจำนวน ๒๒๒ ราย เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดพื้นที่ขอบทางถนนลอยเคราะห์ และเรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ และระยะเวลา



ในการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามลำดับ กำหนดจุดผ่อนผันเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนลดลงเหลือเพียงจำนวน ๖๙ ราย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำความยาวทั้งหมดของทางเท้าสาธารณะทั้งสองฝั่งของถนนช้างคลาน ที่ยังคงเป็นจุดผ่อนผันตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักด้วยความยาวของช่องทางเดิน ทางม้าลายข้ามถนน และที่ตั้งสาธารณูปโภค ซึ่งคงเหลือความยาวของพื้นที่ผ่อนผันประมาณ ๙๗๐ เมตร มาคำนวณเฉลี่ยให้แก่ผู้ค้าที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน ๘๓๙ ราย โดยนับรวมผู้ค้าจำนวน ๖๙ ราย ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้ค้าแต่ละรายมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าอย่างเท่าเทียมกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นฉบับพิพาทในคดีนี้ โดยกำหนดขนาดของแผงลอยไว้ในข้อ ๔ ว่า ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ลึกไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๑.๑๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของแผงลอยกว้างกว่าประกาศที่ใช้อยู่เดิม กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกาศฉบับพิพาทในส่วนที่กำหนดขนาดของแผงลอยไว้ในข้อ ๔ ว่า กว้างไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ลึกไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๖/๒๕๖๕)

เมื่อพื้นที่สวนสาธารณะหรือตลาดเย็นสวนสุขภาพหรือตลาดเย็นเทศบาลที่เทศบาลอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กระทำได้ในระหว่างวันและเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดุลพินิจในการพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ในทางกลับกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกการผ่อนผันข้างต้นได้เช่นกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นหรือเมื่อข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งมีผลทำให้การกำหนดจุดผ่อนผันไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการผ่อนผันให้มีการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพของเทศบาลจนมีผู้ร้องเรียนปัญหาของตลาดดังกล่าว ประกอบกับสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่



ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่าเป็นกรณีมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้มีการร้องเรียน คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เพิกถอนการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพของเทศบาลดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพื้นที่สวนสาธารณะ หรือตลาดเย็นสวนสุขภาพ หรือตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง ที่นายกเทศมนตรีเมืองระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุญาตให้ผู้ประกอบการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลเมืองระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดุลพินิจในการพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะ ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ในทางกลับกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกการผ่อนผันดังกล่าวได้เช่นกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น หรือเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งมีผลให้การกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ผ่อนผันโดยอนุญาตให้มีการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะหรือตลาดเย็นสวนสุขภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ (๑) (๓) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองจะดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่วางจำหน่ายสินค้าและพื้นที่โดยรอบ จะไม่กระทำการใด ๆ อันทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง หรือทำให้เสียหาย หรือทำลายทัศนียภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติภายในบริเวณที่วางขายนั้น ถ้าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองไม่ปฏิบัติตามบันทึกฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่วางจำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ประการอื่นใด ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกการอนุญาตให้วางจำหน่ายสินค้าได้ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ผ่อนผันให้ขายหรือวางจำหน่ายสินค้า หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ขายหรือวางจำหน่ายสินค้าก็สามารถกระทำได้ เมื่อต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีผู้ร้องเรียนปัญหาของตลาดดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว



ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าได้มีการเช่าช่วงแผงขายสินค้า มีการเช่าเต็นท์และขายสินค้าในราคาสูง มีการเช่าไฟฟ้าในราคาสูงและติดตั้งโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เทศกิจไม่ได้มาตรวจการทำความสะอาด ความปลอดภัย ความเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน การจราจรบริเวณข้างตลาดไม่เป็นระเบียบตามที่มีการร้องเรียนจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ผลการประชุมสรุปได้ว่า ให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพ และจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการขายสินค้า ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าพื้นที่ขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสภาพในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องการคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดปัญหาตามที่ได้มีการร้องเรียน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประกอบกับบริเวณพื้นที่การขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดสมควรให้ผู้ประกอบการขายสินค้ายกเลิกการขายสินค้าในบริเวณพื้นที่ตลาดเย็นสวนสุขภาพ และจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการขายสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะยกเลิกการผ่อนผันการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ผู้ประกอบการขายสินค้ายกเลิกการขายสินค้าในบริเวณพื้นที่ตลาดเย็นสวนสุขภาพ และให้ผู้ประกอบการขายสินค้านำรถถอนสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการขายสินค้าให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๕/๒๕๖๑)

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

แม้การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องให้แก่พลเมืองของประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะได้รับสิทธิหรือใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ก็จะต้องขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของรัฐด้วย และเมื่อรัฐจะต้องจัดการงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงต้องมีระบบที่มีการบริหารจัดการโดยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโรค ความรู้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ โดยหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถรับหรือรักษาผู้ป่วยได้ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาตามมาตรฐานในวิชาชีพทางการแพทย์และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ตามที่กำหนดไว้ การเลือกรักษาที่เป็นการระบุเจาะจงโรงพยาบาลจึงไม่สามารถกระทำได้ในการบริหารงานสาธารณสุขของรัฐโดยรวม ดังนั้น การที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วเห็นควรส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค และเป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาโรค อีกทั้งยังมีฐานะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการให้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากอาการและโรคของผู้ป่วยแล้วไม่ได้เกินกำลังความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลดังกล่าว การที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยไม่ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชตามความประสงค์ของผู้ป่วย จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแต่อย่างใด

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแม้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องให้แก่พลเมืองของประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะได้รับสิทธิหรือใช้สิทธิดังกล่าว ก็จะต้องขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของรัฐด้วย และเมื่อรัฐจะต้องจัดการงาน



ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงต้องมีระบบที่มีการบริหารจัดการโดยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโรค ความรู้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถรับหรือรักษาผู้ป่วยได้ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาตามมาตรฐานในวิชาชีพทางการแพทย์และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น การเลือกรักษาที่เป็นการระบุเจาะจงโรงพยาบาลจึงไม่สามารถกระทำได้ในการบริหารงานสาธารณสุขของรัฐโดยรวม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เข้ารับการตรวจรักษาด้วยโรคหลอดเลือดแดงขาด้านซ้ายโป่งพองที่โรงพยาบาลสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจสั่งการให้มีการส่งผู้ฟ้องคดีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นหรือไม่ แห่งใดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภาคใต้ และเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมีศักยภาพสูงในการรักษาโรค มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัย และมีฐานะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งตัวไปทำการรักษาต่อ และแพทย์ผู้ให้การรักษาซึ่งเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยโรคย่อมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิชาชีพ และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ โดยการรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมรรถนะโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง ซึ่งปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรับการรักษาต่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีการตรวจติดตามค้นหาสาเหตุของโรคและทำการรักษาผู้ฟ้องคดีด้วยการทำ MRI และฉีดสารทึบรังสี อันเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ที่กำหนดไว้ตามอาการของผู้ป่วย และเมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดแดงที่ขาโป่งพอง ก็มีการตรวจวินิจฉัยด้วยการฉีดสารทึบรังสี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาหลอดเลือดแดงโป่งพองเพื่อดูเส้นเลือดบริเวณขาด้านซ้าย จึงเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาจากอาการและโรคของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ได้เกินกำลังความสามารถและศักยภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคแต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช และการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๙/ว ๙๐๗ ลงวันที่ ๑๓



กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิส่งผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ซึ่งวางหลักเกณฑ์ว่า การจะส่งตัวผู้ประกันตนไปนั้นจะต้องเป็นกรณีที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่สามารถให้การรักษายาบาลแก่ผู้ประกันตนได้ หรือมีความจำเป็นต้องส่งผู้ประกันตนไปตรวจพิเศษ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่มี ศักยภาพสูงกว่า (Supra Contractor) ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะมีสิทธิขอให้แพทย์ ส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลที่ตนต้องการได้ แต่แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณาและอนุมัติการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra Contractor) ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการจัดส่งต่อการรักษา ระหว่างสถานพยาบาล ซึ่งเมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีศักยภาพ ในการรักษาผู้ฟ้องคดีและพร้อมจะรักษาผู้ฟ้องคดีอยู่ตลอดเวลา กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๘๖/๒๕๖๖)

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อในระหว่างการประกอบกิจการรับซื้อและเก็บรวบรวมปริมาณยางพาราดิบ ของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เนื่องจากสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็น อาคารที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังกันกลิ่น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ และมีลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกัน อันตรายต่อสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย ที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ



ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินกิจการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการให้ปราศจากอันตราย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบกิจการรับซื้อยางพาราดิบ โดยจะเก็บรวบรวมกองไว้บริเวณอาคารมีหลังคาแต่ไม่มีกำแพงรอบ โดยเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ๑-๒ วัน และนำส่งขายต่อให้แก่บริษัทรับซื้อที่จังหวัดระยอง ปริมาณการรับซื้อต่อวันโดยเฉลี่ย ๓-๕ ตันต่อวัน อันเป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรในการสะสมยางดิบ ซึ่งถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปัลลิว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปัลลิว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การสะสมยางพาราดิบ) ต่อนายกเทศมนตรีตำบลปัลลิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าว แต่ปรากฏว่าเหตุรำคาญดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ต่อมา เทศบาลตำบลปัลลิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ส่งตัวอย่างน้ำจากสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่า น้ำมีความเป็นกรด pH ๕.๕ ประกอบกับผลจากการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการรับซื้อในแต่ละวันผู้ฟ้องคดีจะราดน้ำหมักชีวภาพบนกองยางพาราดิบทุกวันผสมกับกากน้ำตาล แต่มีการสร้างบ่อรับน้ำเสียจากกระบวนการรับซื้อยางพาราดิบเพียง ๔ ถัง ความลึกของบ่อโดยประมาณ ๗ ฟุต ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ที่ได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารมีหลังคาแต่ไม่มีผนังโดยรอบ ใช้เป็นอาคารสำหรับเก็บรวบรวมยางพาราดิบที่รับซื้อมาจากชาวสวน จะนำมารวบรวมกองไว้บนพื้นภายในอาคารแล้วจะใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกากน้ำตาลราดบนกองยางพาราทุกวันแต่ไม่คลุมผ้า กองไว้ประมาณ ๑-๒ วัน จึงส่งขายต่อ ปริมาณการรับซื้อต่อวันโดยเฉลี่ย ๓-๕ ตัน



จะมีปริมาณการรับซื้อสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม สถานประกอบการกิจการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเพียงบ่อเก็บกักรวบรวมน้ำเสีย จำนวน ๔ บ่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ลึก ๗ ฟุต เป็นบ่อสำหรับรองรับน้ำเสียจากกองยางพาราดิบที่ไหลลงในรางระบายแบบเปิดลงสู่บ่อเก็บกัก เมื่อน้ำเสียเต็มบ่อผู้ฟ้องคดีจะสูบน้ำส่งไปทิ้งที่สวนซึ่งอยู่ห่างจากสถานประกอบการกิจการออกไป จากปริมาณการรับซื้อยางพาราดิบที่มีปริมาณมาก และสถานประกอบการกิจการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียง ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่า ในระหว่างการประกอบกิจการรับซื้อและเก็บรวบรวมปริมาณยางพาราดิบของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจริง เนื่องจากสถานประกอบการกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังกันกลิ่น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ และมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ ๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปัลลิว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น และน้ำเสียที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อเป็นการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการให้ปราศจากอันตรายแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๐/๒๕๖๖)

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

การที่เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสารตามสัญญาบัตรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โดยมีรายได้จากค่าตอบแทนที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการและจ่ายผลตอบแทนให้องค์การขนส่งมวลชนฯ ตลอดอายุสัญญา ย่อมเป็นการมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน อันเป็นกิจการทางปกครอง เมื่อการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง และเสียงที่มีความสั่นสะเทือน รวมทั้งมีค่าระดับการรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานเสียงรบกวนตามที่ประกาศ



คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดไว้ ทำให้เกิดเสียงรบกวน อันเป็นเหตุรำคาญ และทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ออกคำสั่งให้แก่ไชระจับเหตุรำคาญดังกล่าว หลายครั้ง แต่ผู้ดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ในอันที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินรถ ดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่อง มาจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิด องค์การขนส่งมวลชนฯ และเอกชนผู้ดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่อุบัติเหตุทั้งสอง ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอุโมงค์จราจรประจำทางของบริษัท พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศ ตามสัญญาจ้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นำรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่งเข้าออกลานอุโมงค์จราจรประจำทาง ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เสียงดังของเครื่องยนต์ และมลพิษทางเสียง จนเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีระยะห่างจากอุโมงค์จราจรดังกล่าวประมาณ ๓ เมตร แตกร้าวเสียหาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นหน่วยงานเอกชน ที่ดำเนินการขนส่งบุคคลแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา และมีอำนาจว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้จัดหารถร่วมโดยสารประจำทางเอง และมีรายได้จากค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตลอดอายุสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะ ด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และเมื่อการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศเข้าออกลานอุโมงค์จราจรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองดังกล่าว



ก่อให้เกิดเสียงจากเครื่องดนตรีซึ่งลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดมีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง และเสียงที่มีความสั่นสะเทือน รวมทั้งเสียงดังกล่าวนี้อาจมีค่าระดับการรบกวนเกินมาตรฐานเสียงรบกวนตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดไว้ให้ไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ ทำให้เกิดเสียงรบกวนอันเป็นเหตุรำคาญ และทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าว โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ออกคำสั่งให้แก้ไขหลายครั้ง จนกระทั่งมีคำสั่งห้ามมิให้นารถร่วมโดยสารประจำทางขนาดใหญ่เข้าไปจอดในลานจอดรถที่พิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ปฏิบัติตาม แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้เช่ารถจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะได้มีคำสั่งและออกประกาศแจ้งเตือนพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เสียงไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง แต่มาตรการดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอในอันที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินรถดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยอันตรายเป็นเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้กำหนดมาตรการที่จะระงับเหตุให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แล้วเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)

เมื่อการประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของอยู่ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวปรับปรุงและแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ทำให้เหตุรำคาญในเรื่องเสียงบรรเทาลงแล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็นยังคงมีอยู่และอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงสมควรออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจมีคำสั่งห้ามมิให้เจ้าของอยู่ซ่อมรถยนต์ใช้อาคาร หรือให้หยุดดำเนินการจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญระงับไปแล้วหรือปราศจากอันตรายแล้ว หรืออาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ



ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น แม้ว่าจะได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและให้แก้ไขเหตุรำคาญทั้งเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นแล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญดังกล่าวยังคงมีอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เข้มงวดหรือรุนแรงขึ้นเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับกำหนดไว้ เพื่อระงับเหตุรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการให้หมดสิ้นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดข้อหาขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดที่ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงถือว่ามิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น เสียงดัง และฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ของอู่ ร. ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการประกอบกิจการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการเขตบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญในสถานที่เอกชน รวมทั้งระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของอู่ ร. แล้วพบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ว่าการฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับปรุงและแก้ไขเหตุรำคาญเป็นจำนวนถึง ๔ ครั้ง ซึ่งมีผลทำให้เหตุรำคาญในเรื่องเสียงบรรเทาลง



ก็ตาม แต่ทว่าเหตุรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็นยังคงมีอยู่และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงมีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวให้หมดสิ้นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยอาจมีคำสั่งห้ามมิให้ใช้อาคาร หรือให้หยุดดำเนินกิจการจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญระงับไปแล้วหรือปราศจากอันตรายแล้ว หรืออาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นผลให้เหตุรำคาญที่เกิดขึ้นนั้นหมดสิ้นไปอย่างแท้จริง กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

สำหรับผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องร้องเรียนและได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของอยู่ ร. แล้วพบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวขัดกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และมีสภาพก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและให้แก้ไขเหตุรำคาญเป็นจำนวน ๓ ครั้ง แล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับยังคงไม่หมดสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องออกคำสั่งหรือมาตรการทางปกครองเพิ่มเติมที่เข้มงวดหรือรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป โดยอาจมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งปิดโรงงานอันมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการที่มีการติดตั้งเครื่องจักรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าข่ายเป็นการขยายโรงงาน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย อันถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ที่มีโทษในทางอาญาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



ซึ่งสามารถเปรียบเทียบปรับได้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ยินยอมให้มีการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในความผิดที่ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเหตุรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นได้ถูกขจัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าการออกคำสั่งและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกมาในภายหลังจากที่มีการฟ้องคดีต่อศาล นั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้แล้ว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับตามคำขอแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๘๖/๒๕๖๕)

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

กรณีผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเหตุรำคาญจากการที่ผู้ร้องสอดซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันสุ่มไฟเพื่อไล่แมลงที่มารบกวนโค และเผาถ่านจนเกิดควันไฟรบกวนผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนถึงวันที่ศาลจังหวัดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ร้องสอดให้งดเว้นการกระทำละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าว ผู้ร้องสอดยังคงมีการก่อเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร จึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในวันนั่งพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิดควันไฟเพื่อไล่แมลงและยกเลิกการเผาถ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญอีกต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดได้มีการสุ่มไฟเพื่อไล่แมลงที่มารบกวนโคที่เลี้ยงไว้ในคอก มีการเผาถ่านและเผาขยะจนทำให้เกิดเขม่าและเถ้าจากควันไฟ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ผู้ร้องสอดได้กระทำการดังกล่าวย่อมได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำ

